

한 국 관 광 공 사 감 사

통보 및 경고 요구

감 사 명 : 2023년 하반기 해외지사 종합감사

제 목 : 해외지사 공용차량 운행 관리 미흡

관계부서 : ○○팀, ●●지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 해외지사의 원활한 업무 수행을 지원하기 위하여 해외지사로 하여금 업무용 차량을 운행토록 하고 있으며, ○○팀은 「해외지사 관리지침」에 해외지사 차량 운행·관리에 관한 사항을 정하여 관리하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단기준

가. 해외지사 차량운행 관리에 관한 지침 개선 필요

「공직자의 이해충돌방지법」(이하 “이해충돌방지법”이라 한다) 제13조에 따르면 공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하는 것은 금지되나, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우는 예외로 하고 있다.

그리고 국민권익위원회 발간 <공직자의 이해충돌방지법 업무편람>에서는 공용차량을 출퇴근을 목적으로 사용하는 행위를 사적인 용도의 사용·수익의 예시로 들고 있는데, 다른 법령·기준에 따라 허용되는 경우에는 예외적으로

가능하다고 명시하고 있으며, 개도국 및 치안 불안 국가를 포함하여 국내와 차량 운영환경이 상이한 해외공관을 보유하고 있는 기관의 경우에는 ①내부적으로 관련 지침을 마련하고 ②해당 지침에 사용 예시 등이 제시되어 있으며 ③정해진 절차를 따른 신청에 따라 관리 부서에서 이를 승인하고 ④신청자가 사용 목적대로 사용한다면 공공기관 물품 등의 사적사용·수익에 해당하지 않을 것으로 판단된다고 안내하고 있다.

즉, 해외지사 차량관리에 있어 현지 여건이나 특수성 등을 고려하여 본사 지침과 달리 운영하고자 한다면, 이해충돌방지법 및 관련 업무편람에서 정하는 바에 따라 사용 예시 및 신청·승인 절차를 명시한 지침을 마련하여 운영 및 관리하는 것이 바람직하다.

나. 해외지사 공용차량 운행 기록부 서식 미준수

공사 「해외지사 관리지침」 제32조 제3항에 따르면 차량을 사용하고자 할 때에는 차량운행기록부(지침 서식 제1호)에 관련 내용을 기재하여 지사장의 승인을 받아야 하나, 긴급한 경우 차량 사용 이후 즉시 지사장에게 보고하여야 하며, 같은 지침 제33조 제1항에 의하면 차량 운영과 관련하여 차량관리책임자는 지사장으로 정하고 있다.

한편, 본사 ○○팀은 2020년 제1차 해외지사 종합감사 결과 해외지사 공용차량 운행 관리 미흡 지적²⁾에 따라, 해외지사의 보다 체계적인 운행기록 및 공용차량

2) 서식 내 기재항목의 명칭을 보다 명확히 하고 작성 예시나 구체적인 작성 방법을 제시하여 기록부 작성에 있어 개인에 따라 해석을 다르게 하지 않도록 양식의 개선이 필요하며, 차량운행기록부 작성의 당초 취지인 사적사용 통제가 훼손되지 않는 범위 내에서 불필요한 기재항목 삭제 등 보다 합리적으로 서식을 개선하도록 ‘통보’ 처분

운영 관리를 위하여 「해외지사 관리지침」의 차량운행 기록부 서식을 개정(2021. 1. 1.)하고 작성 예시를 추가한 바 있다.

그리고 2022년 제1차 해외지사 종합감사에서 차량운행기록부 부실 관리가 다시 지적되어, 이에 대한 조치로 ○○팀은 2021년 개정된 양식으로 차량운행기록부를 작성하라는 내용을 담아 “해외지사 공용차량 관리 철저 및 관련 지침 시달” 공문³⁾을 전 지사에 발송한 바 있다.

따라서 해외지사는 지침에서 정한 양식 및 예시에 따라 공용차량 사용 시마다 그 운행 내역을 기록하고 확인함으로써 지사의 차량을 업무수행을 목적으로 운행하였다는 것을 확인하고 지사 차량의 사적사용이 통제되도록 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 해외지사 차량운행 관리에 관한 지침 개선 필요

○○팀은 해외지사의 차량 운행과 관련하여 「해외지사 관리지침」 제32조 제1항에서 차량은 업무수행을 목적으로 근무시간 내에 운행하여야 하며, 부득이한 경우 휴일 또는 근무시간 외에도 차량을 사용할 수 있다고 정하고 있으며, 2022년 9월에 대내 공문⁴⁾을 통해 전체 해외지사 대상으로 공용차량에 대한 관리 철저를 요청하면서, 해당 공문에 행정안전부의 「공용차량 관리 규정」 및 <공용차량 관리·운영 매뉴얼>의 내용을 인용⁵⁾하여 업무용 차량으로 출·퇴근 하는 등 공무외 사용 제한을 안내한 바 있다.

3) ○○팀-000(2022.9.6.)으로 발송되고 ●●지사에서는 ●●지사-000(2022.9.7.)로 접수하였으며 공람자는 ★★임

4) ○○팀-000(2022.9.6.)호

5) · 공용차량 관리 규정 제10조 제2항 : 각급 행정기관의 차량은 정당한 사유 없이 개인적인 용도로 사용하지 못함
· 공용차량 관리·운영 매뉴얼(행정안전부) : 업무용차량으로 출퇴근을 하는 등 공무외 사용을 제한함

그리고 위와 관련하여 해외지사 차량의 예외적 운영·관리에 대한 지침을 별도로 마련하고 있지 않다.

한편, ○○팀은 감사대상기간(2021. 4. 1.~2023. 6. 30.) 중 2개 지사에 대해서 현지 환경의 특수성을 고려하여 지사의 차량을 지사장의 사택에 주차 및 관리하도록 하는 운영방침을 관광마케팅시스템(이하 “TMS”라 한다)의 기타승인보고 메뉴를 통해 [표 1]과 같이 승인하였다.

[표 1] 해외지사 차량의 주차장 변경 신청 승인 내역(2021. 4.~2023. 6.)

지 사 명	승 인 일	지 사 명	승 인 일
☆☆지사 ¹⁾	2021.6.24.	●●지사 ²⁾	2023.2.20.
	2022.12.7.		

주: 1. (사유) 사무실 입주건물 정책상 야간주차 엄격 제한
 2. (사유) 현지 보안 및 치안 여건 고려 예외적 관리 필요
 자료: TMS 승인기록 재구성

그러나 이러한 승인·관리는 「해외지사 관리지침」 또는 별도 지침에 예외적 운영을 허용할 제도적 근거 없이 허가한 것으로, <공직자의 이해충돌방지법 업무편람>에서 예외적으로 운영을 허용하고자 할 경우는 사용 예시 및 신청·승인 절차를 명시한 관련 지침을 마련하여 운영 및 관리하여야 한다고 안내하고 있는 것과는 부합하지 않아, 현재의 규정 및 예외적 사용 승인 체계가 현행법 및 관련지침에 부합하게 관리되고 있다고 보기 어렵다.

따라서 ○○팀은 해외지사 차량관리에 있어 현지 여건이나 특수성 등을 고려하여 예외적인 운영·관리를 허용하고자 할 경우에는, 해외지사 차량 관련 규정에 지사 차량의 예외적 운영을 승인할 수 있는 제도적 근거를 마련하고 사용 예시 및 신청·승인 절차를 정하여 이에 따라 운영함이 바람직하다.

나. 해외지사 공용차량 운행 기록부 서식 미준수

●●지사는 2021년 1월에 「해외지사 관리지침」의 차량운행기록부 서식이 개정 및 배포되고, 이후 2022년 9월에 개정된 서식 사용에 관한 공문을 접수하였음에도 불구하고, 감사 대상 기간 중 2021. 4. 1.부터 2023. 1. 31. 까지 개정된 서식이 아닌, 과거부터 자체적으로 사용해왔던 서식으로 지사의 차량 운행 내역을 기록 및 관리하였는데, 해당 서식의 예시는 [그림]과 같다.

[그림] ●●지사가 2023년 1월까지 사용한 차량운행기록부 예시

Car Log Book				
[April, 2021]				
Date	Time In	Time Out	Total	Signature
01-04-2021	08:30 AM	02:30 PM	11:00	
02-04-2021	03:00 PM	06:00 PM	03:00	
03-04-2021	03:00 PM	05:00 PM	02:00	
04-04-2021		SUNDAY		

Car Log Book				
[May, 2021]				
Date	Time In	Time Out	Total	Extra Hrs
1-May-2021	Duty off due to Lockdown			
2-May-2021	SUNDAY			
3-May-2021	Duty off due to Lockdown			
4-May-2021	Duty off due to Lockdown			

자료: ●●지사 제출자료(2021.4.1.~2023.1.31. 기간 ●●지사의 차량운행 기록부) 재구성, 서명란 익명처리

그리고 동 서식에는 사용일자, 출고시간, 입고시간, 이용시간⁶⁾, 서명란만 존재하여 「해외지사 관리지침」의 차량운행기록부 서식에서 작성하도록 하고 있는 운전자, 탑승자, 운행 목적, 목적지, 누적 주행거리, 주유량, 수리여부, 작성자 서명 항목을 확인할 수 없다.

특히, ●●지사가 자체적으로 사용하였던 차량운행관리기록부에는 운전자, 운행 목적, 목적지 및 운행거리 등 업무수행 목적임을 확인할 수 있도록 하는 필수 항목이 부재하여 지사의 차량을 업무수행을 목적으로 운행하였다는 것을 확인하고 지사 차량의 사적사용을 통제하기에 부적절하였다.

6) 입고시간에서 출고시간을 뺀 시간으로, 차량 관리 차고지를 벗어나있었던 총 시간을 집계

또한, ●●지사는 감사대상기간 중 업무용 차량을 임차계약에 의하여 운행하고 있었는데, 임차료는 월별로 지급하며, 매달 2,400km를 초과하여 운행할 시 초과 운행 거리만큼 추가 임차료를 지급하고 있었다.

한편, ●●지사는 2022년에 총 7개 달에 걸쳐 기본 주행거리인 월 2,400km를 초과 운행하여 그에 따른 추가 임차료를 지급하였는데 그 내역은 [표 2]와 같다.

[표 2] ●●지사에서 운행거리로 인한 추가 임차료가 발생한 내역

(단위: km, 현지화)

주행기간	초과 주행 거리	거리당 단가	추가 금액 ^{주)}	증빙 첨부 여부
2022년 4월	637	36.75	23,409.75	○
2022년 5월	897	36.75	32,964.75	×
2022년 8월	869	36.75	31,935.75	×
2022년 9월	35	36.75	1,286.25	×
2022년 10월	51	36.75	1,874.25	×
2022년 11월	277	36.75	10,179.75	×
2022년 12월	350	36.75	12,862.5	×

주: 세금 5% 포함

자료: ●●지사 정산서 재구성

[표 2]에 따르면 2022년 4월부터 12월 기간의 7개 달 중 6개 달의 임차료 지출 시에는 청구서와 지급내역 요약본, 그리고 ●●지사의 자체 차량운행기록부만을 증빙으로 첨부하였는데, 해당 차량운행기록부에는 운행거리가 기재되어 있지 않아 청구된 초과 금액의 산출 적정성을 검증할 수 없었는데, 이에 따라 추가 임차료 지급에 관한 적정 증빙을 갖추었다고 보기 어렵고, 이 역시 본사에서 배포한 표준 양식을 사용하지 않은 결과였다.

관계부서 의견

이에 대해 ○○팀은 해외지사의 공용차량이 이해충돌방지법에서 허용하는 범위 내에서 운영될 수 있도록 예외적 운영에 관한 지침 및 관련 근거를 마련하여 위반사항이 발생하지 않도록 관리하겠다고 답변하였고, ●●지사는 감사결과를 수용하면서 해외지사 관리지침에 따른 서식에 맞춰 차량운행 내역을 관리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국관광공사 사장은

- ① 해외지사 차량 운영이 이해충돌방지법에 준하여 관리되도록 예외적 운영에 관한 지침을 마련하여 관리 체계를 개선하시기 바라며,**(통보)**
- ② 지사의 차량 운행 내역을 관련 지침에서 정한 서식에 따라 관리하지 않은 관련자를 경고하시기 바랍니다.**(경고)**